DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

# FuturMaster Service SaaS FMCloud Services - Conditions Générales de fourniture de services

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning.

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des différentes caractéristiques de son service SaaS FMCloud Services décrit dans l' Annexe B « Descriptif du Service »,proposé par FurturMaster (ci-après « le Service »). FuturMaster a également fourni au Client, suite à la demande expresse de ce dernier, toute information technique supplémentaire.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster concède au Client un droit d'accès et d'utilisation de son Service SaaS FMCloud Services tel que défini en Annexe B, et fournit au Client les prestations de mise en place du service SaaS FMCloud Services décrites dans les annexes C « Modalités de Mise en Place du Service » et E « Statement of Work ».

## Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après :

« Annexe » : tout document annexe joint aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières, ainsi que toute annexe dûment signée par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat.

« Calendrier » : le calendrier d'exécution des prestations de mise en place du Service l validé par les parties après la validation des procès-verbaux des « Spécifications Fonctionnelles et d'Interfaces » par le Client et tel que décrit dans l'Annexe E.

« Conditions Particulières » : les conditions spécifiques annexées aux présentes conditions générales et qui font partie intégrante du Contrat. Les Conditions Particulières définissent notamment le Service fourni au Client, le nombre d'utilisateurs autorisés, le Périmètre d'Utilisation, le montant de la redevance du Service, et toutes autres dispositions particulières convenues entre les Parties.

« Contrat » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 15 ci-après.

« Documentation » : la documentation/manuel utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard du Service, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation.

« Données Client » : toutes les informations que le Client enregistre, utilise, et traite par le biais du Service, qui seront communiqués au Client ou auxquelles FuturMaster pourra avoir accès.

« Informations Confidentielles » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« Infrastructure » : désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication non compris dans les Prérequis client nécessaires à la fourniture du Service.

« Logiciel(s) Tiers » : les logiciels édités et/ou commercialisés par des tiers, intégrés dans le Service ou non intégrés, et dont les conditions d'utilisation et de garantie sont définies par leurs éditeurs respectifs.

« Maintenance » / Support : les services de maintenance décrits dans l'Annexe B « Descriptif du service ».

« Matériel » désigne l'ensemble des équipements, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication appartenant au Client nécessaire à l'utilisation du Service, tel qu'identifié dans l'annexe D « Prérequis Client ».

« Mises à Jour » : toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Service fournie, si elle est disponible, par FuturMaster à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



« Modalités de Mise en Place du Service » : les services professionnels, tels que les services d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Service et fournis par FuturMaster, tels que décrits en Annexe C au présent Contrat.

« Périmètre d'Utilisation » : l'étendue des droits d'utilisation du Service concédé au Client, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières, et limitée par le nombre d'utilisateurs autorisés en accès simultanés, et le Territoire au sein duquel ces accès simultanés peuvent être utilisés par le Client ou ces Sociétés Affiliées.

« Période Initiale » : désigne la durée du contrat avant sa première reconduction.

« Période de Maintenance Planifiée» : désigne le temps utilisé par FuturMaster pour l'administration et l'évolution de l'Infrastructure. Chaque période de maintenance fera l'objet d'une communication de la part de FuturMaster entre 5 jours ouvrés à l'avance et à minima 1h avant toute maintenance urgente. Dès que FuturMaster établi le calendrier des Périodes de Maintenance Planifiée, il le communiquera au plus tôt au Client. La durée maximale par mois et par serveur de la Période de Maintenance Planifiée est de trois (3) heures.

« Progiciel » : la version standard du progiciel FUTURMASTER et faisant partie du service SaaS sous sa seule version exécutable – code objet, tel que décrit en Annexe C, sa Documentation, ses Mises à Jour, et toutes leurs copies, adaptations et modifications, en ce inclus toute partie de chacun de ces éléments, dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Service.

« Redevance de Service/d'Abonnement » : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 7 ci-après, en contrepartie du droit d'accès et d'utilisation du Service, telle que définie dans les Conditions Particulières.

« Société Affiliée » : toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties.

« Site » : les lieux identifiés d'une même entité juridique où sont installés des ordinateurs devant utiliser le Service.

« Temps d'Indisponibilité mensuel du service (TIS) » : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

« Temps d'Ouverture mensuel du Service (TOM) » : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le service au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée.

« Territoire » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client se voit concéder le droit d'accéder et d'utiliser le Service ou à défaut la France.

« Utilisateurs » : les personnes physiques, salariés par le Client, autorisés par le Client à utiliser le Service.

## Article 2 - Nature et Etendue du Service

### 2.1 **Etendue du Service accordé au Client**

FuturMaster s'engage, à titre d'obligation de résultat, à fournir l'ensemble du Service au Client pendant la durée du présent Contrat, en particulier :

i) FuturMaster accorde au Client un droit d'accès et d'utilisation du Service et de la Documentation associée fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat, pour la durée définie dans les Conditions Particulières. Ce droit d'utilisation est consenti au Client à titre non exclusif, incessible et non-transmissible, pour ses seules opérations informatiques internes, et pour traiter les données qui lui sont propres dans sa Configuration, sur le Site, et dans la limite du Périmètre d'Utilisation et du Territoire définis dans les Conditions Particulières.

Le Client est autorisé à utiliser le Service dans le Territoire pour son propre compte et pour le compte de ses Sociétés Affiliées. Les Sociétés Affiliées sont également autorisées à utiliser le Service pour leur propre compte sous réserve des conditions visées au paragraphe précédent et des conditions expresses suivantes :



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



- le Client doit faire accepter expressément par chacune de ses Sociétés Affiliées l'ensemble des dispositions du Contrat et, plus particulièrement, les obligations qui lui incombent en tant qu'Utilisateur du Service;
- le Client reste entièrement et seul responsable vis à vis de FuturMaster du paiement de la Redevance de Service correspondantes ;

étant expressément convenu que le Client est et demeure exclusivement et entièrement responsable vis à vis de FuturMaster du respect du Contrat par l'ensemble de ses Sociétés Affiliées.

ii) FuturMaster garantit la disponibilité et la performance du Service telles que prévues en Annexe B, notamment les temps d'intervention en cas d'incident et de rétablissement du Service.

iii) FuturMaster garantit la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des Données Client et Informations Confidentielles du Client.

FuturMaster s'engage, à titre d'obligation de moyens, à réaliser pour le Client, pendant la durée du présent Contrat, l'ensemble des prestations de mise en place du service SaaS FMCloud Services décrites dans les annexes C « Modalités de Mise en Place du Service »et E « Statement of Work ».

2.2 **Délivrance du Service**

FuturMaster s'engage à délivrer le Service et sa Documentation suivant les modalités décrites en Annexe A.

Le droit d'utilisation du Progiciel concédé par FuturMaster au Client dans le cadre du Service s'applique aux Mises à Jour et aux versions nouvelles ou améliorées du Progiciel fournies par FuturMaster dans le cadre des Services de Support/Maintenance.

Les livrables documentaires en format papier, tels que les études ou les rapports, fournis dans le cadre des Modalités de Mise en Place du Service ne seront délivrés au Client qu'en deux exemplaires maximum. (Langues française et anglaise)

2.3 **Droits du Client**

Le Client s'interdit, enfin, d'utiliser le Service et/ou la Documentation en temps partagé, pour la fourniture de toute prestation de service de nature informatique ou comptable par ou auprès d'entité ou prestataire tiers ou, plus généralement, permettre l'utilisation du Progiciel ou de la Documentation par tout tiers (étant précisé que les sociétés du groupe auquel appartient le Client étant considérées comme tiers dans la mesure où elles n'ont pas été expressément autorisées par FuturMaster), y compris en cas d'infogérance.

## Article 3 - Obligations générales de collaboration

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques et fonctionnalités du Service, telles que décrites en Annexes B et C du Contrat et des Modalités de Mise en Place du Service. FuturMaster a également fourni au Client des informations techniques, notamment le Matériel du Client. Le Client vérifiera l'adéquation à ses besoins du Service tel que défini en Annexe B dans le cadre des Modalités de Mise en Place du Service telles que définies en Annexe C, en particulier à l'occasion de la Recette fonctionnelle, et la compatibilité et l'adaptation du Service avec les éléments, matériel et logiciel, de son système d'information et de sa Configuration.

FuturMaster a notamment recommandé au Client de vérifier qu'il dispose bien de toutes les compétences et ressources nécessaires en interne et que les utilisateurs auront reçu une formation appropriée dans la mesure où l'introduction de nouveaux outils et services informatiques dans une entreprise exige une préparation des structures, de l'organisation du travail et des utilisateurs.

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster du Service et des Modalités de Mise en Place du Service dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment d'établir précisément le périmètre d'installation du Service dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat.

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais et rapidement et dans un délai compatible avec le calendrier d'installation estimé, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat notamment d'une part, les informations nécessaires aux communications pour les échanges d'informations entre les environnements FuturMaster et ceux du Client, et d'autre part les informations nécessaires aux connections des utilisateurs du Client.

## Article 4 - Propriété Intellectuelle



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



A) La Propriété Intellectuelle du Service

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client relatif aux éléments faisant partie du Service, le Progiciel et les Logiciels Tiers. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel et/ou du Service.

Si une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments susmentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que ladite personne cède tous ses droits à FuturMaster et aux tiers éditeurs concernés. Si du fait des dispositions légales applicables, les droits de cette personne ne peuvent être cédés, le Client prendra les dispositions nécessaires pour qu'elle renonce à l'exercice de ses droits, ou si une telle renonciation n'est pas licite, pour que soit octroyé à FuturMaster ou aux tiers éditeurs, le droit exclusif, irrévocable, à titre gratuit, pour une durée indéterminée et dans le monde entier, d'utiliser, de commercialiser et de modifier ces éléments sans devoir identifier la personne auteur ou obtenir le consentement préalable de ce dernier. A la demande de FuturMaster, le Client prendra les dispositions nécessaires pour conclure avec la personne auteur un accord écrit formalisant les droits de FuturMaster et des tiers éditeurs concernés prévus par le présent article.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès au Service suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments du Service, tels que le Progiciel ou sur la Documentation, et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation qu'il aura réalisé.

B) La Propriété Intellectuelle des Données Client et des livrables fournis à l'occasion des prestations visées dans les Modalités de Mise en Place du Service définies en annexes C et E.

Les Données Client demeurent la propriété intellectuelle du Client. FuturMaster prend toute disposition nécessaire pour la préserver à l'égard des tiers et de ses employés.
Les livrables résultant des prestations réalisées aux fins des Modalités de Mise en Place du Service fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat sont transférés au Client, en particulier le contenu des documents de Spécifications Fonctionnelles, de paramétrage, des processus de tests et toute la documentation diverse afférente.].
Les autres éléments non susvisés restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés.

## Article 5 - Garantie

5.1 **Conformité du Service**

FuturMaster garantit au Client que le Service fonctionnera de manière conforme à sa Documentation et selon les engagements de FuturMaster décrit en Annexe B pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la Date Effective (la « **Période de Garantie** »).

En cas d'anomalie, d'erreur ou de défaillance du Service empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la Documentation, FuturMaster s'engage, à son choix, à corriger le Service défaillant, et ce, le plus rapidement possible après la réception de la réclamation du Client. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'anomalie, erreur ou défaillance du Service pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications du Service par toute entité autre que FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite anomalie, erreur ou défaillance.

La garantie ci-dessus décrite est le seul recours et la seule indemnité à laquelle le Client pourra prétendre au titre de la garantie de conformité du Service. En particulier, FuturMaster s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du Service pour le Client, mais FuturMaster ne peut garantir que :

- le Service est adapté aux besoins du Client, dans la mesure où ce dernier est seul à même de vérifier l'adéquation des fonctions et spécifications visées dans la Documentation avec ses propres besoins et objectifs ;



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



- le Service fonctionnera de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que le Service peut présenter des anomalies et que toutes les anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. FuturMaster s'efforce de s'assurer que le Service ne contient aucun virus. Toutefois, le Client reconnaît qu'il n'est pas possible d'exclure toutes les possibilités de virus et que FuturMaster ne peut fournir aucune garantie à ce titre. En conséquence, le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus ;

- toute anomalie pourra systématiquement être corrigée. Dans ce cas FuturMaster fournira ses meilleurs efforts pour proposer au Client quand cela est possible une solution de contournement.

### 5.2 **Garantie d'éviction**

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que l'utilisation du Service par le Client, dans le cadre du Contrat, enfreint, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée sans délai de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par le Progiciel faisant partie du Service de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- le Client apporte son assistance et permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou à conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Suite à la réclamation, plainte ou recours du Tiers, FuturMaster pourra, sous réserve des conditions visées ci-dessus, à son choix exclusif et à ses frais :

- soit modifier le Service afin qu'il ne soit pas contrefaisant tout en présentant des fonctionnalités similaires,
- soit obtenir au profit du Client le droit de continuer à utiliser le Service prétendument contrefaisant,
- soit fournir au Client un logiciel aux fonctionnalités et aux performances substantiellement similaires,
- exiger du Client la restitution du Service contrefaisant et de tout droit y afférent. Suite à ladite restitution, le Client pourra recouvrer auprès de FuturMaster, à titre de dommages-intérêts, un montant équivalent aux Redevances de Licence versées et autres frais réels engendrés pour l'exécution du présent Contrat, par le Client pour l'utilisation du Service et encaissée par FuturMaster.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique au Service :

- qui ont fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et par un tiers prestataire ;

- dont l'utilisation est combinée à des logiciels tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe, lorsque la prétendue contrefaçon est relative à une telle combinaison ;

- qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou à défaut de mise en œuvre par le Client des modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon ;

- qui sont utilisés par le Client quand la contrefaçon découle d'un manquement au strict respect des dispositions du Contrat par le Client.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



En cas de contrefaçon imputable au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster de toutes les conséquences financières résultant de ladite condamnation et, plus particulièrement, de tous dommages-intérêts en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, et des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 5 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

## Article 6 - Modalités de Mise en Place du Service

FuturMaster délivrera au Client les Modalités de Mise en Place du Service définis en Annexe C suivant le Prix convenu dans cette Annexe ou dans les Conditions Particulières.

## Article 7 - Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service - Paiement

7.1 **Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service**

Le Client s'engage à payer à FuturMaster la Redevance de Service en contrepartie du droit d'utilisation du Service conformément aux dispositions convenues dans les Conditions Particulières.

Les Conditions Financières du service seront fermes et ne seront pas révisées durant la Période Initiale. Au terme de la Période Initiale, le montant des loyers sera indexé annuellement à partir de la date de fin de la Période Initiale selon la variation de l'indice SYNTEC tel que défini dans l'annexe A Conditions Particulières. Le montant de la Redevance de Service pourra être ajusté par FuturMaster proportionnellement par rapport à toute extension par le Client du Périmètre d'Utilisation.

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Modalités de Mise en Place du Service défini dans l'Annexe C. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Modalités de Mise en Place du Service fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses engagées par FuturMaster pour la réalisation des Modalités de Mise en Place du Service. Le temps passé par FuturMaster sera facturé suivant son tarif horaire en vigueur au moment de la fourniture des Modalités de Mise en Place du Service. Si un montant fixe ou maximal est indiqué dans les Conditions Particulières ou une Annexe concernant les Modalités de Mise en Place du Service, ce montant sera considéré comme étant estimatif seulement.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



7.2 **Facturation – Paiement**

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.
Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date de facture et sans retenue, sur présentation des justificatifs.

La facture doit faire mention du Contrat, des services et prestations ainsi que leur période afférente d'exécution, et du numéro de commande correspondant outre les mentions légales exigées et devra être adressée au Client à l'adresse électronique suivante : comptans@ns-group.com

(NUTRITION & SANTE – Service Comptabilité Fournisseurs – BP 106 -31250 REVEL)

Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client. En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage sans que ce taux ne soit inférieur à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, sur les montants facturés qui seraient échus.

En cas de non-paiement de la Redevance de Service et/ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit et sans autre formalité.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



## Article 8 - Communication - Audit

FuturMaster pourra demander au Client d'établir et lui adresser un compte-rendu sur l'étendue de son utilisation du Service et ce, au maximum une fois par semestre. Le Client adressera son compte-rendu à FuturMaster au plus tard dans les 15 jours suivant la demande écrite de cette dernière. FuturMaster pourra demander au Client de préciser les informations qui lui seront transmises dans ce compte-rendu ou de lui adresser certaines informations complémentaires.

FuturMaster pourra, en outre, contrôler, au maximum une fois par période de 12 mois consécutifs, pendant les heures ouvrables et sous réserve d'un préavis écrit, les registres et systèmes du Client afin de vérifier que celui-ci utilise le Service dans la limite du Périmètre d'Utilisation tel que convenu dans les Conditions Particulières. Le Client autorisera ces opérations d'audit au plus tard dans les 10 jours de la demande de FuturMaster. Si le rapport ou le contrôle effectué par FuturMaster révèle que le Client utilise le Service au-delà dudit Périmètre d'Utilisation, le Client devra payer dans les meilleurs délais à FuturMaster la Redevance de Service additionnelle correspondant à l'extension d'utilisation par le Client, suivant les tarifs en vigueur de FuturMaster.

Le client se réserve le droit de réaliser ou de faire réaliser à ses frais, au maximum deux fois par an et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de un (1) mois, à un audit aux fins de vérifier que le Prestataire a mis en œuvre les garanties suffisantes en termes de mesures techniques et organisationnelles pour que le traitement des données personnelles, et le niveau de sécurité soient effectués conformément aux exigences légales applicables (RGPD) ainsi qu'aux exigences de sécurité prévues au contrat.

Le Client pourra également demander au Prestataire de répondre à un questionnaire de sécurité aux fins de connaître ses pratiques en termes de sécurité des systèmes d'information.

En cas d'anomalie relevée par le Client, FuturMaster devra, au plus tard dans les (15) jours suivant la notification, lui transmettre les causes de cette anomalie ainsi que les actions correctives envisagées pour y remédier.

En cas de persistance d'une faille de sécurité, et après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours, Nutrition et Santé pourra résilier par anticipation le Contrat sans que le Prestataire puisse prétendre à une indemnité de ce fait."

## Article 9 - Obligations de confidentialité réciproques – Protection des données du Client

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat. Cette obligation de confidentialité n'engage pas les Parties dans la mesure où les Informations Confidentielles :

- sont généralement accessibles au public, ainsi que celles qui le deviennent, autrement qu'à la suite d'une violation du présent article ;
- sont obtenues de tiers non soumis à une obligation de confidentialité concernant ces informations ;
- sont ou ont été développées de manière indépendante par la Partie réceptrice de l'information ou étaient connues par cette dernière avant leur réception.

Chacune des Parties sera en droit de divulguer toute Information Confidentielle en application d'une décision émanant d'un tribunal, d'un organisme public ou d'une autre autorité gouvernementale, auquel cas la Partie réceptrice des informations concernées devra le notifier immédiatement à la Partie divulgatrice de ces Informations Confidentielles et devra s'efforcer, dans la limite du possible, de limiter la portée de cette décision ou encore empêcher la divulgation publique de ces informations. Aucun retard dans l'exercice ou absence d'exercice par la Partie divulgatrice de l'un de ses droits au titre du présent Contrat ne sera interprété comme valant renonciation à ce droit, ni au droit d'introduire une demande portant sur quelque manquement futur au Contrat.

A la première demande et au plus tard à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties devra restituer à l'autre Partie toutes Informations Confidentielles de cette dernière et toutes copies totales ou partielles en possession de la Partie Réceptrice.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, et en contrepartie de la relation commerciale établie entre les Parties, FuturMaster est expressément autorisé par le Client au titre des présentes à faire état de la relation établie par le Contrat comme référence auprès de ses clients et prospects et de faire usage des signes distinctifs (marque, logo) du Client à cet effet.

## Article 10 - Responsabilité



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de résultat et de moyens telles que précisées en Article 2.1 susvisé. FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages à la fois directs et prévisibles causés par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client. Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client.

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle ce dernier pourrait prétendre sera limité au montant payé par le Client au titre de la Redevance de Licence ou de la Redevance de Maintenance ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service à l'origine de la mise en cause de la responsabilité de FuturMaster sauf en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix de la Redevance de Licence, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. FuturMaster fournira à la demande du Client l'attestation de sa police d'assurance. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

## Article 11 - Assurance

Chacune des Parties déclare et s'engage à maintenir les polices d'assurance nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre du Contrat. En particulier, FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des prestations par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

## Article 12 - Durée - Résiliation

### 12.1 Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter du 01/09/2021 et jusqu'au 31/12/2026 ***(***la ***« Période Initiale »)***. Les Parties s'engagent à se rencontrer (3) trois mois avant la fin de la Période Initiale pour discuter de son renouvellement.
Le renouvellement éventuel devra faire l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat.

### 12.2 Résiliation

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit dans les cas suivants:

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé ou immédiatement dans le cas contraire ; l'indisponibilité du Service constitue un manquement grave

- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin. De surcroît, le Client pourra résilier unilatéralement le Contrat, sans sommation ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, si FuturMaster viole les dispositions de l'Article 4 ou l'Article 9 du Contrat. Cette résiliation interviendra sans préjudice des dommages-intérêts.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, ou à la date de prise d'effet de sa résiliation, le Client s'engage à cesser d'utiliser le Service et la Documentation et à attester de cette cessation par écrit à FuturMaster; le Client s'engageant en outre à effacer/détruire/supprimer tout élément du Service et de la Documentation ou à les restituer en intégralité à FuturMaster. Toute utilisation, même partielle, du Service et/ou de la Documentation postérieurement au terme contractuel ou à la date d'effet de la résiliation constituerait une contrefaçon des droits de FuturMaster, susceptible de poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. FuturMaster procèdera, à la même date, à la suspension immédiate du Service.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, FuturMaster s'engage à effacer toutes les Données Client

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer la Redevance de Service ou le prix des Modalités de Mise en Place du Service convenus au Contrat.

## Article 13 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. Il est précisé que sont considérés comme des cas de force majeure, tous événements irrésistibles et échappant au contrôle de la partie subissant les circonstances concernées, ainsi que, sans que cela soit limitatif, les cas suivants : conflits du travail, incendie, inondations, émeutes, troubles publics, perturbations météorologiques, injonction ou restriction d'une autorité gouvernementale, guerre ainsi que la défaillance et/ou le blocage des réseaux de télécommunications ou informatiques ou d'électricité.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà de un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

## Article 14 - Non sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



## Article 15 - Modification - Intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture du Service et des Modalités de Mise en Place du Service par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

## Article 16 - Cession - Sous-traitance

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue. FuturMaster pourra céder le présent Contrat à l'une de ses Sociétés Affiliées ou à un tiers.

Le Client reconnaît et accepte que les Modalités de Mise en Place du Service pourront être fournis par une Société Affiliée ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

## Article 17 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par mail à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

## Article 18 - Réversibilité

En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu'en soit la cause, chaque Partie s'engage à restituer gratuitement à l'autre Partie, à la première demande de celle-ci formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de cette demande, l'ensemble des données lui appartenant sous un format standard lisible sans difficulté dans un environnement équivalent, et convenu entre les Parties. Pour ce faire, le prestataire utilisera en priorité (i) des logiciels et matériels standards disponibles sur le marché et (ii) dont il est raisonnablement envisageable qu'ils soient maintenus sur le marché pendant au moins 5 années. Les Parties s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l'opération de réversibilité, avec une durée maximale de 3 mois. Enfin et à la demande du Client, FuturMaster se chargera d'effacer toutes les Données Client.

FuturMaster fera en sorte que le Client puisse poursuivre l'exploitation des données, sans rupture, directement ou avec l'assistance d'un autre prestataire.

Sur demande et moyennant facturation supplémentaire, FuturMaster pourra assurer la prestation de rechargement des données du Client sur le nouveau système que ce dernier aura sélectionné, à charge pour le Client de s'assurer de la parfaire compatibilité de l'ensemble.

A la demande du Client, FuturMaster pourra effectuer des prestations d'assistance technique complémentaires au Client et/ou au tiers désigné par lui, dans le cadre de la réversibilité.

Ces prestations d'assistance seront facturées au tarif de FuturMaster en vigueur au moment de la notification de la réversibilité.

## Article 19 : Sécurité et Intégrité des Données Client

A) Sécurité

FuturMaster s'engage à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité des Données Client, à l'état de l'art de la sécurité des systèmes d'information (règles hygiènes ANSSI applicables au présent Contrat).

Sous réserve de l'Article « Responsabilité », FuturMaster s'engage à préserver l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des Données Client traitées dans le cadre du Service. FuturMaster mettra en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher tout accès ou utilisations frauduleuse des données et à prévenir toutes pertes, altérations et destructions des données.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



B) Intégrité

FuturMaster s'engage à mettre en place des contrôle efficaces de nature à procurer une assurance raisonnable au Client afin de traiter les Données Client qui lui sont confiées sans risques d'omission, altérations, déformation ou toutes autres formes d'anomalie susceptibles de nuire à l'intégrité des résultats issus du Service et que les traitements sont en conformité avec la réglementation légale qui leur sont applicables, et que les Données Client et le Service sont accessibles pour les contrôles et audits extérieurs qui pourraient être diligentés.

L'intégrité du traitement s'étend à toute composante du Service et à toute les phases des prestations de Modalités de mise en Place du Service (entrée de données, transmission, traitement, stockage et sorties des données). Ces contrôles consistent en des contrôles de cohérence des traitements, la détection et la gestion des anomalies ainsi que l'information des utilisateurs relativement à tout risque de non-conformité associée.



DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63



## Article 20 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

## Article 21 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

## Article 22 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

---

Fait à Revel, le 23/07/2021
En deux (2) exemplaires originaux

| | |
|---|---|
| Pour Nutrition et Santé France | Pour FuturMaster |
| Monsieur Luis URIBE | M. Yacine ZEROUAL |
| Président | Country Manager |
| DocuSigned by: Luis URIBE 896F1362038E47B... | DocuSigned by: Yacine ZEROUAL 54CD30E327CC4A9... |

## Liste des Annexes

Annexe A : Conditions Particulières de Fourniture du Service FM Cloud Services

Annexe B : Descriptif du Service

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Annexe D : Prérequis Client

Annexe E : FuturMaster Feature List du 19022021

Annexe F : FuturMaster Cloud Services Technical